CENDEKIA PENDIDIKAN INOVATIF

Your Vibe, Your Future, Your Expertise

RISIKO & PRINSIP ASURANSI

Konsep Risiko

Risiko adalah :

1. Kemungkinan terjadinya peristiwa dimasa yang akan datang dan jika terjadi tidak menguntungkan
2. Sesuatu yang tidak dapat diprediksi
3. Peluang terjadinya kerugian
4. Kombinasi dari bahaya-bahaya
5. Ketidakpastian akan terjadinya suatu kerugian ekonomi
6. Keraguan atau ketidakpastian hasil
7. Kemungkinan akan terjadinya kerugian (chance of loss)

Risiko adalah keadaan yang tidak pasti (uncertain situation) tentang kemungkinan terjadinya peristiwa (perils) dan kemungkinan timbulnya akibat peristiwa tersebut (consequences).

Konsep Risiko



Perils dan Hazards



Uncertainty
Loss

Konsep Risiko

Perils

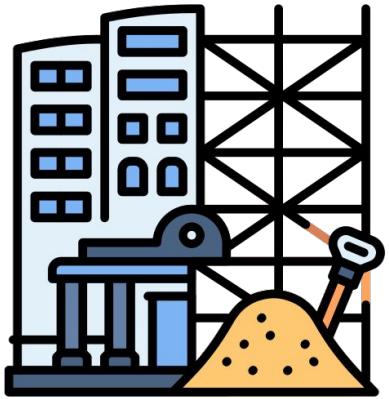
- Bahaya yang dapat timbul yang mengakibatkan kerugian pada obyek pertanggungan.
- Perils ini yang menjadi obyek pertanggungan asuransi.
- Contoh : kebakaran, cuaca buruk, kendaraan terbalik

Hazards

- Keadaan yang bersifat kualitatif yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi maupun severity dari perils.

Konsep Risiko

Physical Hazard



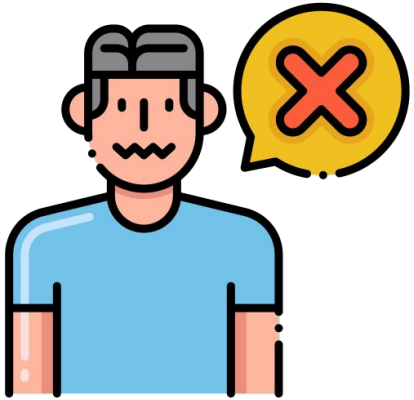
Keadaan yang berkaitan dengan aspek fisik dari suatu benda, baik benda yang dipertanggungkan maupun benda yang berdekatan, yang dapat menambah atau mengurangi kemungkinan terjadinya atau besarnya kerugian dibandingkan dengan risiko rata-rata.

Contoh:

- Konstruksi kayu akan lebih besar kemungkinannya terbakar dari konstruksi tembok.
- Usia kapal, konstruksi kapal, wilayah pelayaran.

Konsep Risiko

Moral Hazard

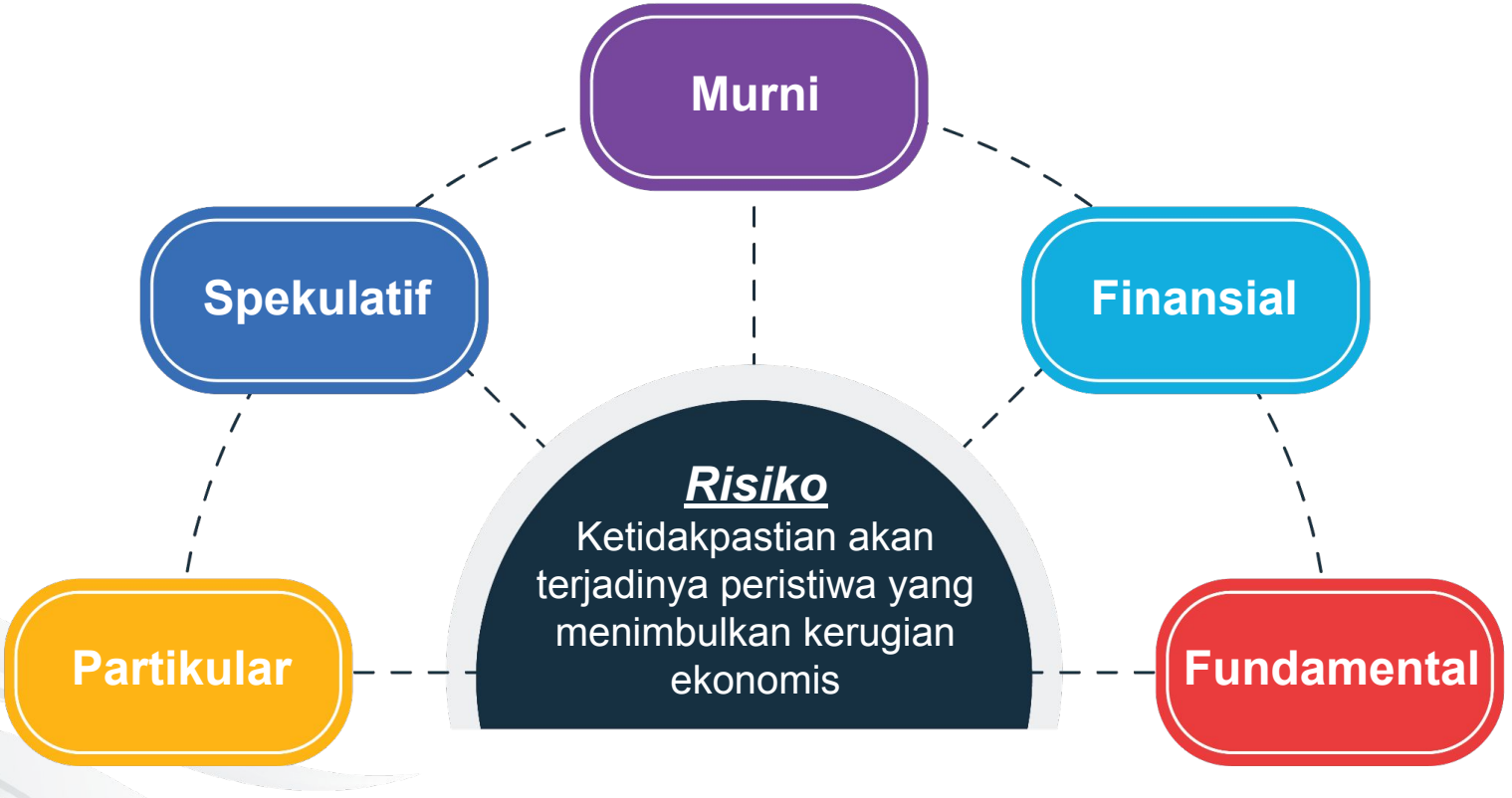


Keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata.

Contoh:

- Tertanggung menyampaikan informasi yang tidak benar, kurang hati-hati, arogan, ceroboh, dll.

Klasifikasi Risiko



Klasifikasi Risiko

Risiko Finansial

Kerugian dapat dinilai secara finanSial atau dinilai dengan uang.

Risiko Non Finansial

Kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Risiko Spekulatif

Memberikan kemungkinan untung (gain) atau rugi (loss) atau tidak untung dan tidak rugi (break even).

Klasifikasi Risiko

Risiko Murni

Hanya mempunyai satu akibat yaitu kerugian. Sehingga tidak ada orang yang akan menarik keuntungan dari risiko ini.

Risiko Fundamental

Sebab maupun akibatnya impersonal (tidak menyangkut seseorang), dimana kerugian yang timbul dari risiko yang bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpa seorang individu melainkan menimpa banyak orang.

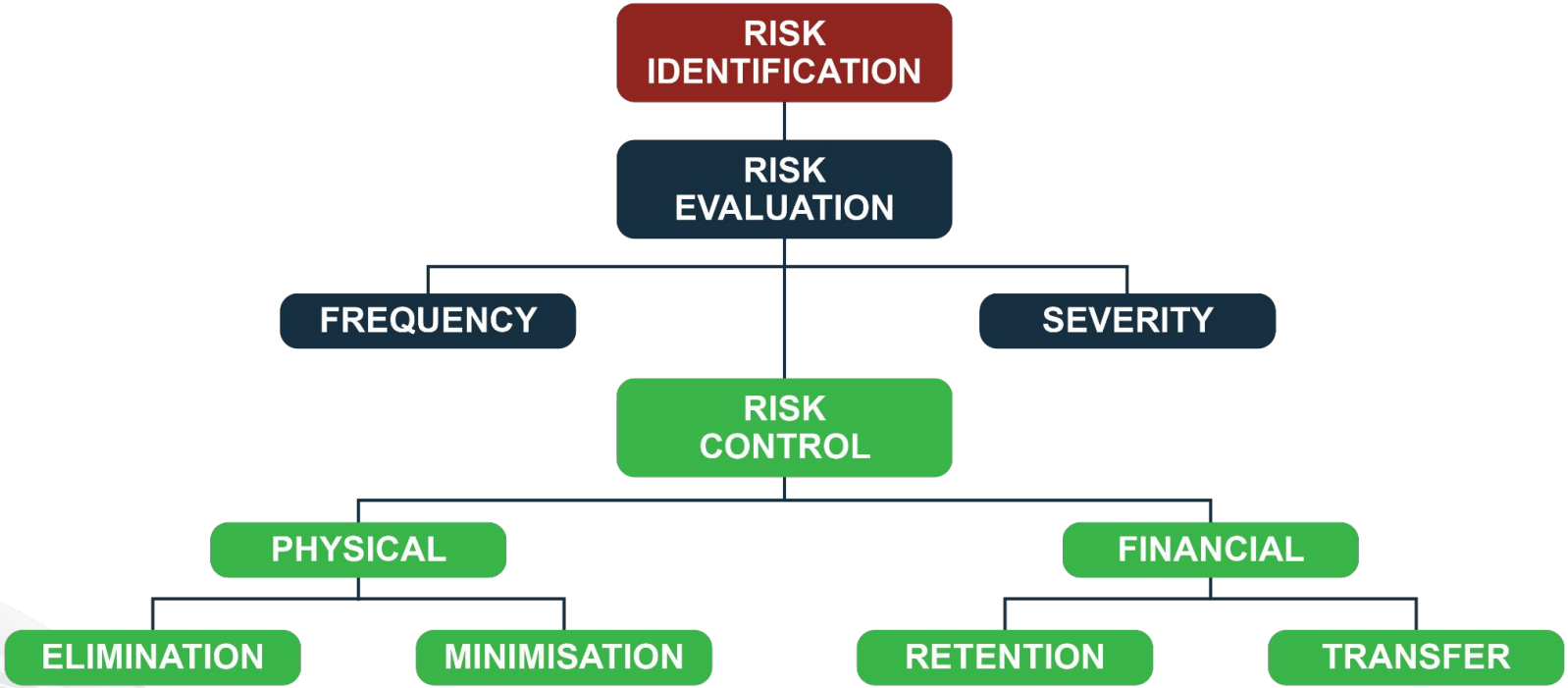
Klasifikasi Risiko

Risiko Partikular

Sebab maupun akibatnya hanya berdampak kepada individu.

Risiko yang dapat diasuransikan adalah:
Risiko Finansial, Risiko Murni dan Risiko Partikular

Manajemen Risiko



Pengendalian Risiko

Upaya untuk menekan serendah mungkin terjadinya kerugian keuangan akibat terjadinya suatu risiko melalui tindakan-tindakan preventif.



- **Pengendalian Fisik**
  - Menghilangkan risiko (elimination)
  - Mengurangi risiko (minimization)

- **Pengendalian Keuangan**
  - Menahan risiko (retention)
  - Mengalihkan risiko (transfer)

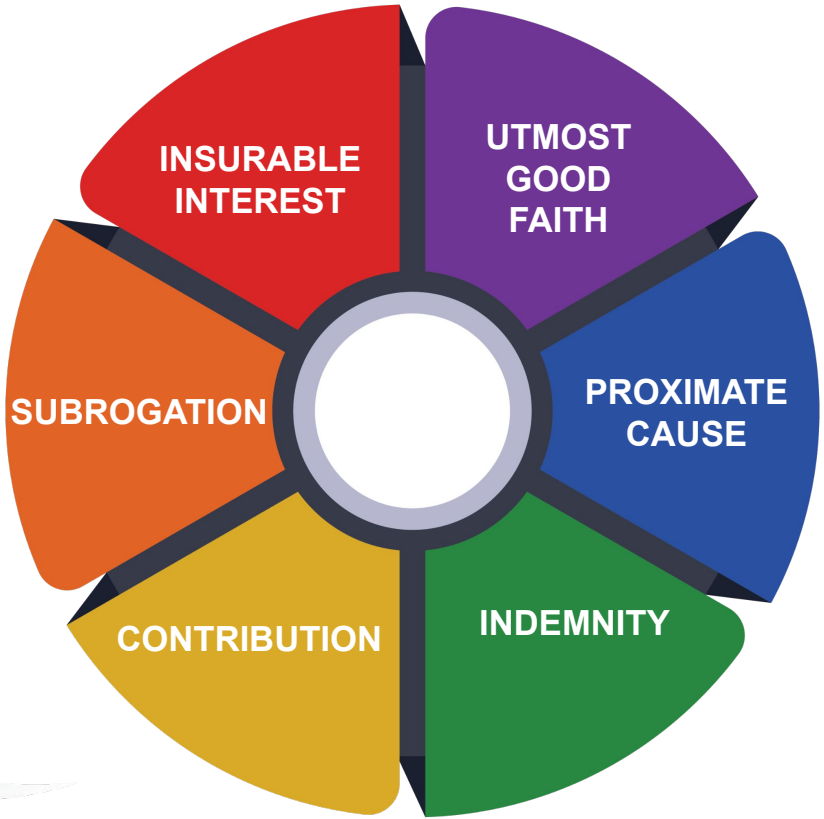
Definisi Risiko

Undang - undang No.40 Tahun 2014

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Prinsip Asuransi



Insurable Interest

- Kepentingan yang dapat diasuransikan
- Hak menurut hukum untuk mengasuransikan yang timbul dari hubungan finansial, yang diakui oleh hukum, antara Tertanggung dan pokok pertanggungan



Insurable Interest

Dasar Hukum

- **Pasal 250 KUHD :**

  Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

- **Secara bebas**

  Pada saat mengasuransikan, seseorang tidak memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan, maka bila terjadi klaim penanggung tidak wajib membayar ganti rugi.

Insurable Interest

Dasar Hukum

Pasal 268 KUHD

Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh UU.



- Dapat dinilai dengan uang (financial value)
- Dapat diancam bahaya (accidental)
- Tidak dikecualikan UU (against to public policy)

Insurable Interest

4 Pokok Insurable Interest

1. Harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa yang dapat dipertanggungkan.
2. Bahwa harta benda, hak, kepentingan, jiwa itu harus menjadi pokok pertanggungan (the subject matter of insurance).
3. Harus ada hubungan antara tertanggung dengan pokok pertanggungan.
4. Hubungan tertanggung dengan pokok pertanggungan harus diakui/sah secara hukum.

Common law
Contract
Statue

Utmost Good Faith

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material (material facts) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak.



Utmost Good Faith

Dasar Hukum

- **Pasal 251 KUHD**
  Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

- **Secara bebas**
  Walaupun tertanggung memiliki itikad baik, namun menyampaikan keterangan keliru atau tidak benar atau tidak menyampaikan keterangan yang diketahui dan keterangan tersebut sebenarnya mempengaruhi pertimbangan penanggung, maka pertanggungan dapat menjadi batal.

Utmost Good Faith

Fakta Material

Setiap keadaan/keterangan yang dapat mempengaruhi pertimbangan “prudent underwriter” dalam penentuan akseptasi atau penetapan tarif.

Siapa yang harus mengungkapkan?

- Penanggung
- Tertanggung

Kapan harus diungkapkan?

- Sejak perjanjian dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat
- Saat perpanjangan kontrak asuransi.
- Saat terjadi perubahan kontrak asuransi

Utmost Good Faith

Jenis Utmost Good Faith

- **Representations**
  Pengungkapan fakta, baik lisan maupun tertulis selama negosiasi kontrak

- **Warranties**
  Janji Tertanggung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
  - Express warranty
  - Implied warranty

Pelanggaran Utmost Good Faith

- **Misrepresentation**
  pengungkapan fakta secara tidak benar
  - Innocent
  - Fraudulent

- **Non Disclosure**
  Tidak terbuka

- **Concealment**
  Penyembunyian fakta

Utmost Good Faith

Konsekuensi Pelanggaran UGF

Bila tertanggung melanggar UGF, maka yang akan dilakukan penanggung :

- Membatalkan polis
- Meneruskan / membayar klaim
- Menolak klaim
- Menuntut tertanggung ke pengadilan

Bila penanggung melanggar UGF, maka yang akan dilakukan tertanggung :

- Meneruskan polis / minta klaim dibayar
- Menuntut penanggung ke pengadilan

Proximate Cause

- Penyebab yang dominan
- Penyebab aktif, efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa yang membawa akibat, tanpa adanya intervensi dari sesuatu kekuatan apapun yang timbul dan bekerja secara aktif dari suatu sumber yang baru dan berdiri sendiri



Chain Of Events

Proximate Cause

Penerapan

Tercantum dalam wording polis :

- Risiko yang dijamin (insured perils)
- Risiko yang dikecualikan (exclusion perils)
- Uninsured perils or other perils

Indemnity

Mengembalikan posisi keuangan Tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian.

Tujuan

- Memberikan ganti rugi yang seimbang sesuai kerugian
- Menghindari Tertanggung memperoleh keuntungan atas kerugian
- Menempatkan Tertanggung pada posisi keuangan sesaat sebelum kerugian

Indemnity

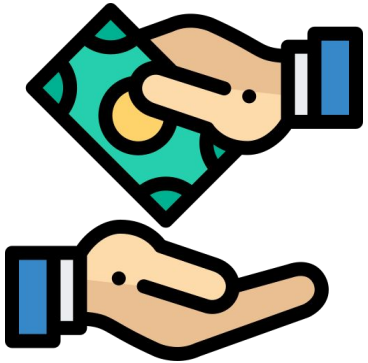
Pasal 253 KUHD

- Pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.
- Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbangan dari pada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.
- Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan kerugian yang menimpa barang itu, akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungkan.

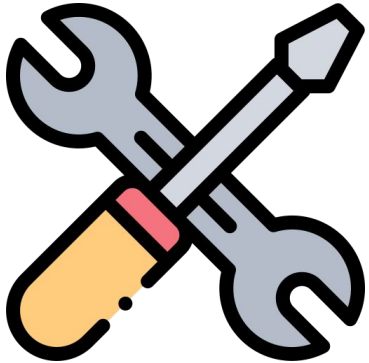
Yang membatasi indemnity, dan perluasan indemnity

Indemnity

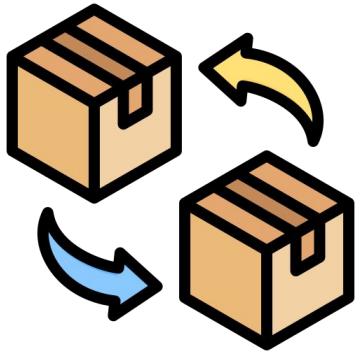
Cara Indemnity



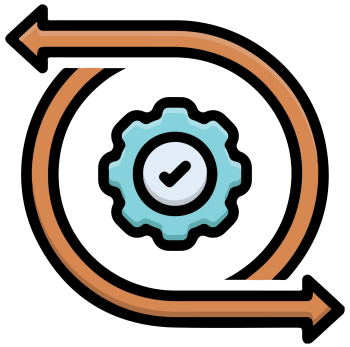
Cash Payment



Repair/ Perbaikan



Replacement/ Penggantian



Reinstatement/ Pemulihan

Contribution

Hak seorang penanggung untuk meminta para penanggung lain yang turut bertanggungjawab kepada tertanggung yang sama untuk menanggung suatu kerugian tertentu yang ganti rugi penuhnya telah dibayar oleh penanggung pertama.

Pasal 277 KUHD

- Ada dua polis atau lebih
- Polis-polis tersebut menutup pokok pertanggungan yang sama.
- Dalam polis yang pertama tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya dan polis-polis yang berikutnya dipertanggungkan harga selebihnya.

Syarat berlakunya kontribusi
English law

Subrogation

- Pengalihan hak tertanggung kepada penanggung atas hak untuk menuntut pihak ketiga yang dinilai bersalah telah menimbulkan kerugian tertanggung.
- Hak seseorang yang telah membayar ganti rugi kepada orang lain karena kewajiban hukumnya untuk menggantikan orang lain itu serta menggunakan semua hak dan upaya hukum orang tersebut, apakah telah dilaksanakan atau tidak

Pasal 284 KUHD

Dasar hukum
Hukum di Indonesia

Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang- orang ketiga itu.

Subrogation

- Prinsip subrogation adalah pendukung adanya prinsip indemnity (Corollary Of Indemnity).
- Mencegah tertanggung memperoleh keuntungan dari :
  - Ganti rugi dari penanggung
  - Pembayaran yang diperoleh dari pihak ketiga yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut

  Dengan pembayaran ganti rugi dari penanggung maka segala hak tertanggung terhadap pihak ketiga akan berpindah kepada penanggung secara otomatis